108年司法官律師考試 - 憲法（2301）

108年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
108年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
本文件僅整理憲法部分（第1-20題）

第1題（原第1題）

依據司法院大法官解釋意旨，下列何者非屬法治原則之重要內涵？

(A) 人民權利之維護
(B) 權力之分立
(C) 法秩序之安定
(D) 領土之範圍

答案：(D)

第2題（原第2題）

下列何者非屬憲法及增修條文關於社會安全之規定？

(A) 人民具有工作能力者，得請求國家提供工作
(B) 國家為謀社會福利，應實施社會保險制度
(C) 國家對於社會救助和國民就業等救濟性支出應優先編列
(D) 國家對於身心障礙者，應予保障，並扶助其自立與發展

答案：(A)

第3題（原第3題）

司法院大法官解釋有關傳染病防治法中強制隔離措施之見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 疫情之防治貴在迅速採行正確措施，得由專業主管機關進行強制隔離
(B) 專業主管機關基於醫療與公共衛生之知識，透過嚴謹之組織與程序，能確保強制隔離之正確性
(C) 受令遷入指定處所之人民，如不服主管機關之處分，仍得依法請求救濟，與憲法第 8 條正當法律程序意旨無違
(D) 強制隔離雖與刑事處罰之本質不同，仍應踐行相同程序保障

答案：(D)

第4題（原第4題）

依司法院釋字第558號解釋意旨，中華民國國民具備下列何項要件者，不得禁止入境？

(A) 在臺灣地區出生
(B) 在臺灣地區置產
(C) 父母均為中華民國國籍
(D) 在臺灣地區設有住所而有戶籍

答案：(D)

第5題（原第5題）

依司法院大法官解釋，有關商業言論之管制，下列敘述何者錯誤？

(A) 菸品容器上應以中文標示所含尼古丁及焦油含量，乃菸品財產權所具有之社會義務
(B) 商品標示為提供商品客觀資訊之方式，應受言論自由之保障，惟為一般公益目的，仍得立法採取合理而適當之限制
(C) 化粧品廣告之事前審查乃對言論自由之重大干預，原則上應為違憲
(D) 商業言論所提供之訊息，內容非虛偽不實或不致產生誤導作用，以合法交易為目的而有助於消費大眾作出經濟上之合理抉擇者，應受言論自由之保障

答案：(B)

第6題（原第6題）

依司法院釋字第748號解釋，同性婚姻應受何種憲法權利之保障？

(A) 身體自由
(B) 結社自由
(C) 契約自由
(D) 平等權

答案：(D)

第7題（原第7題）

下列何者屬於憲法上服公職權的保障範圍？

(A) 消防人員甲於公餘參加某次電視歌唱比賽節目
(B) 大學專任教授乙借調擔任某直轄市教育局局長
(C) 警察大隊長丙於某日下班後為親戚丁畫符驅魔及解運
(D) 立法委員戊兼任地方自治團體行政職務

答案：(B)

第8題（原第8題）

2008 年後某次選舉後，乙問甲：「我戶籍所在地的選區，為何有 4 位當選人？」該次選舉最有可能是：

(A) 立法委員選舉
(B) 省議員選舉
(C) 縣議員選舉
(D) 區長選舉

答案：(C)

第9題（原第9題）

依憲法及司法院大法官解釋，下列何者並非憲法第22條所保障之非明文權利？

(A) 名譽權
(B) 受國民教育之權利
(C) 婚姻自由
(D) 一般行為自由

答案：(B)

第10題（原第10題）

甲為現職警員，擬申請報考中央警察大學碩士班在職全時生，其主管以甲最近 2 年年終考績均列乙等、且年齡已逾40歲為由，拒絕甲之申請，並因此將甲當年之考績評為丙等。本案所涉及甲之基本權利，顯不包括下列何者？

(A) 應考試權
(B) 服公職權
(C) 受教育權
(D) 平等權

答案：(A)

第11題（原第11題）

依法律授權而訂定的法規命令，其內容超出授權目的時，牴觸下列何種原則？

(A) 法律明確性原則
(B) 法律保留原則
(C) 授權明確性原則
(D) 比例原則

答案：(B)

第12題（原第12題）

檢察官為了偵辦某政黨立法委員之犯罪行為，以證人身分傳喚同時兼任該黨黨主席之總統至檢察署接受訊問。依司法院大法官解釋，請問總統得如何回應？

(A) 拒絕或不予理會
(B) 請副總統代理應訊
(C) 得要求檢察官就總統所在詢問之
(D) 得僅以書面回覆檢察官之訊問

答案：(C)

第13題（原第13題）

依我國現行憲法之規定，行政院副院長的產生方式為何？

(A) 由行政院院長提請總統任命之
(B) 由行政院院長提名，經立法院同意後任命之
(C) 由總統提名，經立法院同意後任命之
(D) 由總統提請行政院院長任命之

答案：(A)

第14題（原第14題）

依憲法增修條文規定，關於行政院與立法院的關係，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政院院長的任命不須經立法院同意，但行政院仍須對立法院負責
(B) 行政院認為立法院議決的預算案窒礙難行，得經總統之核可移請立法院覆議
(C) 立法院通過對行政院院長提出之不信任案時，行政院院長必須辭職
(D) 立法院通過對行政院院長提出之不信任案時，行政院院長即得逕行解散立法院

答案：(D)

第15題（原第15題）

依憲法增修條文之規定，監察院對於中央、地方公務人員之彈劾案，須經如何程序始得提出？

(A) 監察委員2人以上之提議，全體委員三分之一以上之審查及決定
(B) 監察委員3人以上之提議，9人以上之審查及決定
(C) 監察委員2人以上之提議，9人以上之審查及決定
(D) 監察委員3人以上之提議，全體委員三分之一以上之審查及決定

答案：(C)

第16題（原第16題）

依司法院大法官解釋，關於法官身分之敘述，下列何者正確？

(A) 大法官雖得組成憲法法庭審理政黨違憲解散事項，仍與一般司法裁判不同，故不具法官地位
(B) 大法官縱不為個案之事實認定，惟亦同為審判之一環，亦屬憲法上法官
(C) 大法官有固定任期，與憲法第81條法官為終身職有別，故非憲法上法官
(D) 法院院長及各庭庭長之職位均屬憲法第81條之身分保障對象

答案：(B)

第17題（原第17題）

依司法院大法官審理案件法規定，得自行聲請解釋憲法之機關，不包括下列何者？

(A) 經濟部
(B) 臺東縣政府
(C) 司法院
(D) 立法院

答案：(A)

第18題（原第18題）

依現行規定及實務，下列何者非屬大法官解釋之審查客體？

(A) 自治條例是否牴觸法律之爭議
(B) 普通法院與行政法院之審判權爭議
(C) 行政院與考試院對於法律解釋之爭議
(D) 法官聲請解釋判例違憲

答案：(D)

第19題（原第19題）

有關憲法規定之地方自治權，下列敘述何者正確？

(A) 憲法係基於水平權力分立而作此規定
(B) 省仍為地方自治團體性質之公法人
(C) 鄉（鎮、市）亦享有憲法保障之地方自治權
(D) 縣有立法權

答案：(D)

第20題（原第20題）

臺北市議會制定之自治條例，發生與憲法有無牴觸之爭議者，行政院如何處理？

(A) 行政院並無憲法解釋權，僅得聲請司法院解釋，以宣告該自治條例無效
(B) 行政院得依據職權逕行修改該自治條例
(C) 行政院得依據職權將該自治條例移請立法院審查
(D) 行政院得依據職權函告該自治條例無效

答案：(D)
